			學校、本市轄區內學校				學校、本市轄區內學校	
	43	鴉片類（嗎啡、可待因）確認檢驗	1.六百五十 2.三百四十：本府及所屬機關（單位）、學校、本市轄區內學校		42	鴉片類（嗎啡、可待因）確認檢驗	1.六百五十 2.三百四十：本府及所屬各機關（單位）、學校、本市轄區內學校	一、項次變更。 二、配合現行第四條第一項第三款規定酌修文字。
	44	MDMA 類初步檢驗	1.四百一十 2.一百四十八：本府及所屬機關（單位）、學校、本市轄區內學校		43	MDMA 類初步檢驗	1.四百一十 2.一百四十八：本府及所屬各機關（單位）、學校、本市轄區內學校	一、項次變更。 二、配合現行第四條第一項第三款規定酌修文字。
	45	MDMA 類確認檢驗	1.六百五十 2.三百五十：本府及所屬機關（單位）、學校、本市		44	MDMA 類確認檢驗	1.六百五十 2.三百五十：本府及所屬各機關（單位）、學校、本市	一、項次變更。 二、配合現行第四條第一項第三款規定酌修文字。

			轄區內學校				轄區內學校	
	46	大麻初步檢驗	1.四百三十 2. 二百三十：本府及所屬機關（單位）、學校、本市轄區內學校		45	大麻初步檢驗	1.四百三十 2. 二百三十：本府及所屬各機關（單位）、學校、本市轄區內學校	一、項次變更。 二、配合現行第四條第一項第三款規定酌修文字。
	47	大麻確認檢驗	1.六百五十 2. 三百五十：本府及所屬機關（單位）、學校、本市轄區內學校		46	大麻確認檢驗	1.六百五十 2. 三百五十：本府及所屬各機關（單位）、學校、本市轄區內學校	一、項次變更。 二、配合現行第四條第一項第三款規定酌修文字。
	48	愷他命類初步檢驗	1.四百 2.二百三十五：本府及所屬機關（單位）、學校、本市轄區內學校		47	愷他命類初步檢驗	1.四百 2.二百三十五：本府及所屬各機關（單位）、學校、本市轄區內學校	一、項次變更。 二、配合現行第四條第一項第三款規定酌修文字。

	49	愷他命類確認檢驗	1.六百五十 2.三百一十：本府及所屬機關（單位）、學校、本市轄區內學校		48	愷他命類確認檢驗	1.六百五十 2.三百一十：本府及所屬各機關（單位）、學校、本市轄區內學校	一、項次變更。 二、配合現行第四條第一項第三款規定酌修文字。
	50	4-甲基甲基卡西酮初步檢驗	一千		49	4-甲基甲基卡西酮初步檢驗	一千	項次變更。
	51	4-甲基甲基卡西酮確認檢驗	二千		50	4-甲基甲基卡西酮確認檢驗	二千	項次變更。
	52	4-甲基麻黃鹼初步檢驗	一千		51	4-甲基麻黃鹼初步檢驗	一千	項次變更。
	53	4-甲基麻黃鹼確認檢驗	二千		52	4-甲基麻黃鹼確認檢驗	二千	項次變更。
	54	硝西泮類（7-胺基硝西泮、7-胺基硝甲西泮）初步檢驗	六百二十		53	硝西泮類（7-胺基硝西泮、7-胺基硝甲西泮）初步檢驗	六百二十	項次變更。

	55	硝西泮類（7-胺基硝西泮、7-胺基硝甲西泮）確認檢驗	二千		54	硝西泮類（7-胺基硝西泮、7-胺基硝甲西泮）確認檢驗	二千	項次變更。
	56	甲氧基甲基安非他命（MMA）初步檢驗	一千					因應實務需求，爰新增本檢驗項目及收費標準。
	57	甲氧基甲基安非他命（MMA）確認檢驗	二千					因應實務需求，爰新增本檢驗項目及收費標準。
食品中放射性核種檢驗	58	食品中放射性核種檢驗	一千五百	飲水機水質微生物檢驗	55	飲用水中大腸桿菌群檢驗-飲水機	四百五十	配合現行第三條第六款之修正，刪除飲水機水質微生物檢驗，並新增食品中放射性核種檢驗。

第 4 屆第 3 次定期會

未完成事項

（市法規案）

臺南市議會第4屆第5次臨時會提案

類別	編號	提案人	連署人
法規	1	周嘉韋、林依婷 蔡筱薇、李宗翰 朱正軒、郭鴻儀	林志展、黃肇輝、王宣貿 蔡麗青、邱昭勝、沈家鳳 陳皇宇、陳怡珍 施余興望 Tjakumay Tagaw 黃麗招、鄭佳欣 蔡蘇秋金
案由	制定「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案，敬請審議。		
說明	一、我國關於交通之法規雖有道路交通管理處罰條例作為基準，然此法乃係大方向對於騎樓總括性規範。惟基於自治條例之目的，主要係為求協助地方政府因地制宜相關細節性涉及人民權益之規定，使騎樓之使用範圍及方式更趨完整、明確，以維護人民之財產權，並減少執法人員之困擾。 二、此外，本市為我國較早開發之城市，房屋常態性設置騎樓，本自治條例立法目的乃為求衡平釋字第 564 號解釋所稱騎樓為供公眾通行之利益及騎樓土地所有權人之財產利益，並解決本市普遍停車空間不足之困境，期以得到解決方案，在行人路權與騎樓使用兩個面向中，覓得支點平衡兩方權利。 三、檢附「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案總說明、逐條說明及草案條文。		
辦法	提請大會審議。		
審查意見	一、請市府針對本自治條例內容，將議員提案版及市府版本在溪南、溪北各辦一場公聽會，並將公聽會會議紀錄在下次定期會前，函送本會及全體議員，作為下次審查的參考資料。		

	二、 公聽會應廣為宣傳民眾週知，並邀請本會全體議員、相關社團法人、各區公所(含里長)共同參與，並請市府考量合適之場地及報名機制。 三、 擇定公聽會召開日期，請避開本會臨時會及第10屆台日國際交流高峰會會議期間。
大會決議	一、 113年3月6日大會決議：本案為市法規制定案，大會通過先行辦理草案預告及公聽會，於下會期再進行一讀會及付委。(註：依照第3屆第4次定期會第1次會大會決議辦理) 二、 113年6月26日第4屆第3次定期會26次會大會決議：照審查意見通過。

臺南市騎樓管理使用自治條例草案總說明

一、我國關於交通之法規雖有道路交通管理處罰條例作為基準，然此法乃係大方向對於騎樓總括性規範。惟基於自治條例之目的，主要係為求協助地方政府因地制宜相關細節性涉及人民權益之規定，使騎樓之使用範圍及方式更趨完整、明確，以維護人民之財產權，並減少執法人員之困擾。此外，本市為我國較早開發之城市，房屋常態性設置騎樓，本自治條例立法目的乃為求衡平釋字第 564 號解釋所稱騎樓為供公眾通行之利益及騎樓土地所有權人之財產利益，並解決本市普遍停車空間不足之困境，期以得到解決方案，在行人路權與騎樓使用兩個面向中，覓得支點平衡兩方權利。

二、制定重點：

(一)本自治條例之立法目的。（草案第一條）

(二)本自治條例之主管機關。（草案第二條）

(三)依據地方制度法第 18 條第 1 項第 6 款、第 10 款規定，騎樓作為建築之構造物與道路之類型，其規劃、建設與管理係屬於直轄市自治事項，且依釋字第 564 號解釋文，道路交通管理處罰條例第 82 條第 1 項第 10 款公告禁止設攤規定，作為限制人民財產權行使尚欠具體明確，相關機關應儘速檢討修正，或以其他法律為更具體之規範，因此本自治條例即在於因地制宜建立更為具體之管理機制。(草案第三條）

(四)依據臺南市騎樓地設置標準，就建築構造物面臨計畫道路之寬度作為認定是否設置騎樓之法定定義。(草案第四條）

(五)規範有關土地所有權人得沿騎樓地外緣以垂直道路之方式停放車輛於騎樓地之情形及要件，並明訂車輛之定義。(草案第五條）

(六)規範有關申請騎樓管理計畫之要件。(草案第六條）

(七)本條規範關於原行政處分之撤銷或事後廢止之依據。(草案第七條）

(八)主管機關依據本條例就特定騎樓為公告之使用，即屬於對於騎樓（道路）之特定內容利用許可，而非屬於依據道路交通管理處罰條例第八十二條各款之禁止行為。惟若行為人（包含但不限於土地所有權人）就特定騎樓為公告內容以外之使用，即屬該行政處分所許可內容以外之行為而違法，應依各目的事業主管機關之相關規定論處。(草案第八條）

(九)為鼓勵土地所有權人提出騎樓管理計畫，其內容涵蓋建立關於身心障礙者通行或友善嬰幼兒通行之環境，避免因開放通行目的以外之利用反而造成對於身心障礙者和嬰幼兒車通行之妨礙，授權主管機關得予

以適當補助，以公私協力方式達成行政目的。(草案第九條)

(十)本條規範自公佈日期施行。(草案第十條)

臺南市騎樓管理使用自治條例草案逐條說明

制定條文	說明
法規名稱： 臺南市騎樓管理使用自治條例	自治條例名稱。
第一條 為規範本市騎樓之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。	本自治條例之立法目的。
第二條 本自治條例主管機關為本府工務局。 本自治條例所定事項，涉及主管機關以外本府各目的事業主管機關之權責者，由各目的事業主管機關辦理，其權責劃分如下： 一、本府警察局：騎樓違反道路交通管理處罰條例之處罰。 二、本府交通局：認定騎樓通行及停車之範圍。 三、本府經濟發展局：同意騎樓商家設置延伸性營業事宜。	本自治條例之主管機關。
第三條 本市轄區內騎樓之使用管理，除法律另有規定外，依本自治條例規定管理。	依據地方制度法第18條第1項第6款、第10款規定，騎樓作為建築之構造物與道路之類型，其規劃、建設與管理係屬於直轄市自治事項，且依釋字第564號解釋文，道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款公告禁止設攤規定，作為限制人民財產權行使尚欠具體明確，相關機關應